

ثالثاً: تسويق المنتجات التأمينية

أولاً: وفقاً لرغبة بعض البنوك في تسويق منتجات تأمينية لشركات تأمين خارج قطر، فإنه يمكن للبنوك ممارسة هذا النشاط وفقاً للضوابط التالية:-

- ١- على البنوك الوطنية إضافة نشاط تسويق المنتجات التأمينية في النظام الأساسي للبنك بعد إقراره من الجمعية العامة ووزارة الاقتصاد والتجارة وإضافته في السجل التجاري للبنك، وعلى البنوك الأجنبية إضافة هذا النشاط في السجل التجاري لها بقطر.
- ٢- أن تكون شركات التأمين المتفق على تسويق منتجاتها من المؤسسات المرخص لها في بلدانها بتقديم المنتجات المتفق على تسويقها وان تسمح قوانين ترخيصها بتسويق منتجاتها من خلال البنك، وعلى البنك التحقق من الملاءة المالية والخبرة والسمعة الجيدة لهذه المؤسسات وان يحتفظ لديه بنسخ من مستندات ترخيصها وتسجيلها وبياناتها المالية الدورية المدققة.
- ٣- يجب إبرام عقود مع الشركات التي يتولى البنك تسويق منتجاتها التأمينية بحيث يقتصر دور البنك فيها على تسويق تلك المنتجات دون تقديم أي ضمانات مقابلها ودون اشتراكه على أي وجه في المسؤولية عنها أو عن بنيتها أو عن هيكل مخاطرها أو إدارتها أو رعايتها وان تحدد العقود واجبات ومسؤوليات كل طرف بناءً على ذلك وان يفصح عن مضمون تلك العقود للعملاء.
- ٤- يجب على البنك إعداد نشرات تعريفية مترجمة باللغة العربية توضح أهم صفات وخصائص وشروط ومخاطر المنتجات المسوقة، بحيث تعرض هذه النشرات على العملاء عند تسويق المنتجات لهم ويجب أن يتوخى البنك الشفافية والموضوعية عند إعداد هذه النشرات ولا يجوز له إدخال أي تعديلات على اسم أو صفات أو خصائص أو شروط المنتج المسوق بحيث تعكس النشرة التعريفية نفس مواصفات ومخاطر المنتج والأطراف ذات العلاقة به، كما هي في النشرة الأصلية الصادرة من المصدر.
- ٥- يجب على البنك الالتزام بالشفافية والموضوعية عند الإعلان عن المنتجات التي يسوقها وعليه تزويد المشتركين بأي نشرات أو معلومات هامة تصدرها الشركة المصدرة عن وضعها المالي وعن أداء ونتائج المنتجات المسوقة.
- ٦- يجب الحصول من الشركة المصدرة على نسخ كاملة من نشرات الإصدار والاشتراك في المنتجات التي يتم تسويقها وتقديمها للعملاء مع النشرة التعريفية المذكورة في الفقرة (٤) مع تقديم كافة المعلومات عن الوضع المالي للشركة المصدرة للمنتج وتقديم أي إيضاحات للعملاء عن الشروط الواردة في النشرات.
- ٧- يجب ان يحصل البنك على تعزيز خطي من المشتركين في المنتجات التأمينية التي يسوقها في شكل تعهدات موقعه منهم أو في طلبات الاشتراك بأنهم حصلوا من البنك على نشرات ومستندات الاشتراك وعلى المعلومات والإيضاحات اللازمة وعلمهم بها وتحملهم كامل المسؤولية عن الاشتراك في المنتج وتفهمهم لدور البنك كمسوق فقط دون تحمله لأي مسؤولية عن أداء المنتج والنتائج المترتبة على الاشتراك فيه.

- ٨- يجب ألا يترتب على تسويق البنك للمنتجات التأمينية أي التزام على البنك تجاه الجهة المصدرة باستقدام من يمثلها في تسويق هذه المنتجات في قطر سواء في شكل لجان مشتركة أو فريق عمل منتدب من الجهة المصدرة أو مكتب تمثيل لها لدى البنك.
- ٩- على البنك التحقق من أن تسويقه للمنتجات التأمينية في إطار تعليمات المصرف المركزي لا يترتب عليه أي مخالفات أو انتهاكات قانونية تجاه الشركة المصدرة أو العملاء أو أي جهات أخرى داخل أو خارج قطر وفقاً للتشريعات والقوانين المحلية أو الخارجية.
- ١٠- على البنك تخصيص إدارة أو قسم مستقل لديه لممارسة هذا النشاط وان يحتفظ بالسجلات والمستندات المناسبة لتسجيل البيانات اللازمة عن المشتركين وجميع مايلزم تسجيله والاحتفاظ به من مستندات حسب المتفق عليه مع المصدر والمفصح عنه للمشاركين.
- ١١- على البنك مراعاة الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يستلمه من أموال وما يجريه من تحويلات لأغراض تسويق هذه المنتجات.
- ثانياً: يتعين - حال إبرام اتفاقيات أو عقود بين شركات التأمين والبنوك بغرض تسويق المنتجات التأمينية - الالتزام بالضوابط الآتية^١:
- ١- أن يضاف في سجلات البنك الرسمية (السجل التجاري والنظام الأساسي وعقد التأسيس) نشاط تسويق المنتجات التأمينية المقدمة من شركات التأمين.
- ٢- أن يكون المنتج التأميني غير مرتبط بالمركز المالي للبنك.
- ٣- ألا يترتب على المنتج التأميني أية التزامات ائتمانية قبل البنك.
- ٤- أن تقع جميع المخاطر على عاتق شركة التأمين المصدرة للمنتج دون تحمل البنك لأية مخاطر.
- ٥- ألا يسوق البنك منتجات التأمين لغير عملائه الذين لهم حسابات في البنك.
- ٦- ألا يكون البنك أي دور في إصدار المنتج التأميني أو تسوية المطالبات أو دفع التعويضات.
- ٧- أن يلتزم البنك بالإفصاح لعملائه بشفافية عن كون دوره مسوق فقط للمنتج (قناة تسويقية)، وأن يوضح لهم أن شركة التأمين هي التي تصدر المنتج التأميني وتعدل عليه، وأن الشركة هي المسؤولة عن دفع التعويضات المستحقة قانوناً، وأن يكون الهدف من الإفصاح - دائماً - هو الحفاظ على حقوق المؤمن لهم (حملة الوثائق).
- ٨- أن يكون لشركة التأمين الأجنبية المصدرة للمنتج فرع في دولة قطر وأن يكون هذا الفرع مخولاً بتسوية المطالبات.
- ٩- يجوز لشركة التأمين انتداب موظفاً أو أكثر من موظفيها - من ذوي الخبرة - للعمل لدى البنك المسوق للمنتج التأميني، بعد موافقة مصرف قطر المركزي.
- ١٠- حال حدوث خلاف بين شركة التأمين والبنك، فيجب عرض الخلاف على المصرف المركزي للوصول إلى حل ودي، قبل اللجوء للقضاء. وفي حالة عدم الالتزام بأحكام هذا التعميم، سوف يقوم مصرف قطر المركزي بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢.

^١ التعميم رقم ٢٠١٥/٨٩ تاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٢ (إلى جميع البنوك).